

1500111-46.2022.8.26.0160

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Rodrigo Carlos Alves de Melo

Comarca: Descalvado

Foro: Foro de Descalvado

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... pelos policiais e já foi preso por tráfico de drogas. Relatou que o réu, após ver a viatura mudou o sentido de sua rota tentando evitar passar perto dos policiais.

A testemunha Celso da Silva disse que estavam em patrulhamento na Rua José Ferreira quando avistaram o réu. Relatou que o réu mudou de direção após avistar a viatura. Relatou que abordaram o réu. Relatou que conhecia o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Descalvado

Foro de Descalvado

1ª Vara

Praça Dr. Luciano Esteves, s/nº, Descalvado - SP - cep 13690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500111-46.2022.8.26.0160 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500111-46.2022.8.26.0160

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Higor de Souza Crupe

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Carlos Alves de Melo

Vistos.

HIGOR DE SOUZA CRUPE, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal. A acusação é de que no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 11h44, na Rua José Ferreira, 683, Centro, nesta cidade e Comarca de Descalvado/SP, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um aparelho telefone celular marca Motorola modelo Moto G10, cor cinza, pertencente a George Alves Sinezio do Nascimento, sabendo a origem ilícita.

Foi recebida a denúncia em 01/04/2022 (fl. 36).

O réu foi citado (fl. 45) e apresentou resposta à acusação (fls. 53/55).

Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas (fls. 118/121) e decretada a revelia do réu.

Em alegações finais, deduzidas por memoriais (fls. 137/141), o Ministério Público pediu a procedência nos exatos termos da denúncia. A Defesa (fls. 146/164) pugnou a absolvição nos moldes do art. 386, inciso VI e VII, em caso de condenação requer a aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade delitativa ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04),

pelo termo de declaração (fls. 06 e 07), auto de exibição e apreensão (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 10/11), termo de declaração (fl.12), bem como pelas provas produzidas em juízo.

A autoria ficou comprovada.

A testemunha Diogo Romanello disse que fazia patrulhamento na área central da cidade de Descalvado/SP. Relatou que avistou o réu, em atitude suspeita e durante a abordagem encontraram em poder do réu o aparelho de telefone. Relatou que o réu foi questionado sobre o aparelho celular e respondeu que tinha comprado de um indivíduo desconhecido pagando o valor de R\$500,00 reais. Relatou que pesquisou o IMEI do aparelho tratava-se de objeto de furto. Relatou que conduziram o réu para a delegacia. Relatou que o aparelho estava em boas condições. Relatou que o réu é conhecido pelos policiais e já foi preso por tráfico de drogas. Relatou que o réu, após ver a viatura mudou o sentido de sua rota tentando evitar passar perto dos policiais.

A testemunha Celso da Silva disse que estavam em patrulhamento na Rua José Ferreira quando avistaram o réu. Relatou que o réu mudou de direção após avistar a viatura. Relatou que abordaram o réu. Relatou que conhecia o réu no meio do trafico. Relatou que questionaram sobre o celular e o réu respondeu que comprou por R\$500,00 reais. Relatou que o IMEI do aparelho foi pesquisado tratando-se de objeto de furto. Relatou que o réu foi conduzido para exame de corpo e delito e encaminhado para a delegacia. Relatou que o aparelho celular estava conservado.

O réu não compareceu na oitiva, tornando-se revel. Ouvido na fase do inquérito policial, afirmou, em síntese, que quando foi abordado pelos policiais militares estava na posse de um aparelho celular, que havia comprado há cerca de 45 dias de um desconhecido que passou pela rua da sua residência, oferecendo o bem pelo preço de R\$ 500,00. Disse que o vendedor desbloqueou o aparelho e havia suas fotos no telefone.

Encerrada a instrução criminal, não há dúvidas de que o réu praticou o crime de receptação. Foi comprovado que o aparelho tinha sido objeto do crime de furto (fls. 12), sendo que as circunstâncias da negociação não deixam dúvidas de que o réu agiu de forma dolosa, sabendo que o objeto era produto de crime. Conforme relatado pelas testemunhas ouvidas em juízo, o celular era bem conservado, sendo que o réu afirmou ter pago apenas R\$ 500,00, sendo que valia R\$ 1.290 (fls. 12). Ademais, além da desproporção entre o valor do bem receptado, verifica-se que o réu afirmou na fase do inquérito que adquiriu o aparelho celular de um desconhecido que passava pela rua, sendo que não mencionou ter exigido qualquer documentação como nota fiscal ou recibo, o que seria comum caso estivesse agindo de boa-fé.

Portanto, diante das circunstâncias acima mencionadas, está comprovado que o réu adquiriu objeto que sabia ser produto de crime, devendo ser condenado nas penas do tipo penal do artigo 180 do Código Penal.

Passo à individualização da pena

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que não há elementos a serem considerados nesta fase (proc. nº 1500221-16.2021.8.26.0160 não transitou em julgado fls. 28/29), de modo que a pena deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, ou seja, possui maus antecedentes, motivo pelo qual aumento apenas em 1/6, resultando em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira e última fase, não há elementos a serem considerados.

Fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes informações sobre a situação econômica do réu, a multa fica fixada no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (artigo 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal): prestação pecuniária na quantia equivalente a um salário mínimo, a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu HIGOR DE SOUZA CRUPE como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, na pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, conforme constou acima.

Custas pelo condenado (art. 804, do CPP). Eventual concessão de gratuidade não isenta a parte do pagamento.

Arbitro os honorários ao causídico nomeado ao acusado no valor máximo previsto na tabela do Convênio DPE-OAB.

Oportunamente, com o trânsito em julgado: (a) oficie-se ao IIRGD, ao TRE/SP para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal e extraia-se a guia para cumprimento da pena; (b) efetue-se o cálculo da pena pecuniária e intime-se o réu para o pagamento da multa no prazo de 10 dias (Código Penal, artigo 50), sob pena de inscrição na dívida ativa; e (c) extraia-se certidão de honorários.

Publique-se. Intimem-se.

Descalvado, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA